

Propiedad Intelectual (Primera Parte)

1. Concepto

La **propiedad intelectual** es la protección legal que el Estado otorga a los autores de obras científicas, literarias, artísticas, didácticas y tecnológicas por sus creaciones intelectuales.

Esta protección permite que el autor sea el único que pueda:

- Publicar su obra.
- Reproducirla.
- Modificarla.
- Traducirla.
- Comercializarla.
- Autorizar o prohibir que otras personas la utilicen.

Ejemplos

- Un escritor que publica una novela.
- Un músico que compone una canción.
- Un programador que desarrolla una aplicación.
- Un fotógrafo que toma una fotografía original.

En todos estos casos, la ley reconoce que la obra pertenece a quien la creó.

2. Sustento Constitucional

La protección de la propiedad intelectual tiene fundamento en el **Artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina**, que establece:

"Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley."

Esto significa que la Constitución reconoce que las creaciones intelectuales son una forma de propiedad y que el autor posee derechos exclusivos sobre ellas.

Ejemplo

Si una persona escribe un libro, nadie puede copiarlo o venderlo sin autorización porque la Constitución protege ese derecho de propiedad.

3. Alcance de la Protección

La ley protege la **forma de expresión de una idea**, pero no la idea en sí misma.

¿Qué significa esto?

Las ideas son libres y pueden ser utilizadas por cualquier persona. Lo que se protege es la manera original en que esas ideas se expresan.

Ejemplo

Idea (no protegida):

- Escribir una historia sobre un detective.

Forma de expresión (protegida):

- Una novela específica con personajes, diálogos, trama y estilo propios.

Requisitos para la protección

La obra debe ser:

- Original.
- Resultado de una creación intelectual.
- Reflejar la personalidad de su autor.

La protección existe desde el momento de la creación, aunque no se realice ningún trámite administrativo.

Registro de la obra

El registro no crea el derecho, pero sirve como prueba de:

- Quién es el autor.
- Cuándo fue creada la obra.

Ejemplo

Si dos personas reclaman haber escrito la misma canción, quien tenga el registro podrá demostrar más fácilmente su autoría.

4. Protección Jurídica del Software

La legislación argentina considera a los **programas de computación (software)** y a las **bases de datos** como obras protegidas por el derecho de autor.

La protección alcanza tanto a:

- Programadores individuales.
- Empresas desarrolladoras de software.

Derechos reconocidos

El titular puede:

- Autorizar el uso del programa.
- Vender licencias.
- Prohibir copias no autorizadas.
- Permitir modificaciones.

Además, la ley reconoce el derecho de realizar una **copia de salvaguarda (backup)** para preservar el programa.

Ejemplos

- Un sistema de gestión empresarial desarrollado por una empresa.
- Una aplicación móvil creada por un programador independiente.
- Una base de datos diseñada para una universidad.

Todos estos desarrollos están protegidos por la propiedad intelectual.

5. Derechos Patrimoniales

Son los derechos relacionados con la **explotación económica de la obra**.

Permiten al autor obtener beneficios económicos por el uso de su creación.

Características

- Son temporales.
- Pueden venderse o cederse.
- Son transmisibles a los herederos.
- Pueden ejercerse independientemente unos de otros.

Facultades principales

a) Reproducción

Permite autorizar o prohibir copias de la obra.

Ejemplo: imprimir ejemplares de un libro.

b) Distribución

Permite decidir cómo se comercializa la obra.

Ejemplo: vender un libro en librerías.

c) Comunicación pública

Permite controlar la difusión al público.

Ejemplo: proyectar una película en un cine.

d) Transformación

Permite autorizar adaptaciones o modificaciones.

Ejemplo: convertir una novela en una película.

Duración

Generalmente se extienden durante toda la vida del autor y continúan en favor de sus herederos por un plazo determinado por la ley.

6. Derechos Morales

Son los derechos que protegen el vínculo personal entre el autor y su obra.

No buscan una finalidad económica, sino proteger la identidad y voluntad del creador.

Características

Son:

- Perpetuos.
- Inalienables.
- Irrenunciables.
- Inembargables.

Esto significa que no pueden venderse ni perderse.

a) Derecho de Divulgación

Permite decidir si la obra será dada a conocer al público y de qué manera.

Ejemplo:

Un escritor puede terminar una novela y decidir no publicarla todavía.

b) Derecho de Paternidad

Permite exigir el reconocimiento como autor de la obra.

Ejemplo:

Un fotógrafo puede exigir que su nombre aparezca junto a sus fotografías.

c) Derecho de Integridad

Permite oponerse a modificaciones que alteren o deformen la obra.

Ejemplo:

Un pintor puede impedir que alguien modifique digitalmente su obra y la publique como si fuera la original.

d) Derecho de Retracto

Permite retirar una obra de circulación cuando existan razones personales o cambios de convicciones del autor.

Ejemplo:

Un autor puede solicitar que una obra deje de comercializarse porque ya no comparte las ideas expresadas en ella.

7. Obra Anónima

Es aquella en la que el autor decide que su identidad no sea revelada públicamente.

Forma parte del ejercicio del derecho moral de paternidad.

Ejemplo

Un escritor publica una novela sin indicar su nombre en la portada.

La obra sigue estando protegida, aunque el público desconozca quién la creó.

8. Obra Seudónima

Es aquella que se publica utilizando un nombre ficticio o artístico en lugar del nombre real del autor.

También deriva del derecho moral de paternidad.

Ejemplos

- Un escritor publica bajo un nombre artístico.
- Un músico utiliza un nombre artístico para firmar sus canciones.

Aunque utilice un seudónimo, la ley reconoce quién es el verdadero autor.

9. Titular del Derecho de Propiedad Intelectual

El titular principal es el **autor**, es decir, la persona física que crea la obra mediante la exteriorización de su pensamiento.

Sin embargo, también pueden ser titulares otras personas o entidades.

a) El autor

Es el creador original de la obra.

Ejemplo: quien escribe un libro o compone una canción.

b) Los colaboradores

Cuando varias personas participan creativamente en una obra, pueden compartir la titularidad.

Ejemplo: dos autores que escriben conjuntamente un manual.

c) Los herederos

Reciben los derechos patrimoniales tras la muerte del autor.

Ejemplo: los hijos de un escritor continúan percibiendo regalías por la venta de sus libros.

d) Traductores, adaptadores o modificadores autorizados

Pueden adquirir derechos sobre la nueva obra creada.

Ejemplo: una traducción autorizada de una novela extranjera.

e) Empresas desarrolladoras de software

La ley reconoce derechos sobre los programas informáticos que elaboran.

Ejemplo: una empresa que desarrolla un sistema de facturación.

Profesiones habitualmente protegidas

- Escritores.
- Científicos.
- Traductores.
- Compositores.
- Ilustradores.
- Fotógrafos.
- Diseñadores gráficos.
- Escultores.
- Editores.
- Programadores.